

**B2B / NEDERLANDSE JURIDISCH LEIDENDE TEKST**

Algemene voorwaarden voor zakelijke opdrachtgevers (B2B)

Voor offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen AZ Grand Solutions vof (hierna: AZGS) en opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Versie 1.1 · 3 september 2026

Toepassingsgebied en status: deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zakelijke overeenkomsten (B2B). Voor een opdrachtgever die als consument handelt, gelden de [algemene voorwaarden voor consumenten \(B2C\)](#). Projectspecifieke afspraken in een door beide partijen aanvaarde offerte of overeenkomst gaan voor op deze voorwaarden. Dit is een concept voor externe juridische controle en is nog niet juridisch goedgekeurd voor contractueel gebruik.

Inhoud

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van AZGS

Artikel 3 - Toepasselijkheid en rangorde

Artikel 4 - Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 5 - Omvang van het werk en contractdocumenten

Artikel 6 - Verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel 7 - Uitvoering en inschakeling van derden

Artikel 8 - Planning, termijnen en vertraging

Artikel 9 - Prijzen en kostenwijzigingen

Artikel 10 - Wijzigingen, meerwerk en minderwerk

Artikel 11 - Facturering en betaling

Artikel 12 - Zekerheid, opschorting en verrekening

Artikel 13 - Oplevering, keuring en opleverdossier

Artikel 14 - Gebreken, klachtplicht en herstel

Artikel 15 - Garantie

Artikel 16 - Aansprakelijkheid en schadebeperking

Artikel 17 - Vrijwaring voor aanspraken van derden

Artikel 18 - Materialen, eigendomsvoorbehoud en risico

Artikel 19 - Intellectuele eigendom, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

Artikel 20 - Overmacht

Artikel 21 - Opzegging, ontbinding en beëindiging

Artikel 22 - Klachten en geschillen

Artikel 23 - Toepasselijk recht, taal en wijziging van voorwaarden



Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- a. AZGS:** de vennootschap onder firma AZ Grand Solutions vof, handelend onder de handelsnaam A-Z Grand Solutions en naar buiten tredend als AZ Grand Solutions of AZGS.
- b. Opdrachtgever:** iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met AZGS een overeenkomst sluit of daarover onderhandelt.
- c. Overeenkomst:** iedere overeenkomst tussen AZGS en de opdrachtgever betreffende aanneming van werk, dienstverlening, levering of een combinatie daarvan, inclusief de aanvaarde offerte, opdrachtbevestiging en schriftelijk overeengekomen wijzigingen.
- d. Werk:** alle in de overeenkomst concreet overeengekomen werkzaamheden, leveringen en projectgebonden diensten. De installatieprojecten die AZGS aan zakelijke opdrachtgevers aanbiedt, zijn beperkt tot (i) sanitaire installaties en leidingwerk, (ii) verwarmingsinstallaties, waaronder vloerverwarming als onderdeel daarvan, en (iii) ventilatie-installaties. Een afzonderlijke opdracht voor technisch gebouwonderhoud valt uitsluitend onder het werk voor zover de onderhoudswerkzaamheden uitdrukkelijk en concreet in de overeenkomst zijn omschreven.
- e. Schriftelijk:** per brief, e-mail of ander elektronisch communicatiemiddel waarvan de inhoud kan worden opgeslagen en achteraf kan worden geraadpleegd.
- f. Werkdag:** maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.

Artikel 2 - Identiteit van AZGS

Juridische naam	AZ Grand Solutions vof
Handelsnaam	A-Z Grand Solutions
KvK-nummer	42064891
Vestigingsnummer	000053925335
Adres	Alpenstraat 12, 3446 DN Woerden, Nederland
E-mail	info@azgs.nl
Offerteaanvragen	aanvragen@azgs.nl
Telefoon	+31 6 13636925

Artikel 3 - Toepasselijkheid en rangorde

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, vervolgoopdrachten en overige rechtsverhoudingen waarbij AZGS werkzaamheden uitvoert of zaken levert. Zij gelden niet voor overeenkomsten met consumenten.
2. De opdrachtgever ontvangt deze voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst op een wijze waarop hij ze kan opslaan. Door de offerte of opdracht te aanvaarden, aanvaardt de opdrachtgever tevens deze voorwaarden.
3. Afwijkingen gelden alleen wanneer zij schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard. Bij tegenstrijdigheid geldt, van hoog naar laag: (a) de projectspecifieke overeenkomst of opdrachtbevestiging die door beide partijen schriftelijk is aanvaard; (b) de aanvaarde offerte van AZGS; (c) deze voorwaarden.
4. Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bestekken, hoofdovereenkomsten, UAV-, UAV-GC- of andere branchevoorwaarden binden AZGS alleen voor zover AZGS die vóór het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
5. Wanneer een bepaling nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen geldig. Partijen vervangen de ongeldige bepaling door een geldige bepaling die doel en strekking daarvan zoveel mogelijk benadert.

Artikel 4 - Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

1. Offertes zijn vrijblijvend en, tenzij anders vermeld, veertien dagen geldig. Kennelijke schrijf-, reken- of meetfouten binden AZGS niet.

2. Een overeenkomst ontstaat zodra de opdrachtgever de offerte schriftelijk en ongewijzigd aanvaardt, beide partijen de overeenkomst ondertekenen, of AZGS op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering begint.
3. Een aanvaarding die afwijkt van de offerte geldt als een nieuw voorstel en bindt AZGS pas na schriftelijke aanvaarding door AZGS.
4. Mondelinge afspraken, aanwijzingen of toezeggingen binden AZGS pas nadat zij schriftelijk zijn bevestigd of feitelijk door AZGS zijn uitgevoerd.
5. De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem de opdracht verstrekt, wijzigingen opdraagt, werkbonden aftekent of de oplevering aanvaardt, daartoe bevoegd is. AZGS mag afgaan op de bevoegdheid van een door de opdrachtgever aangewezen projectleider of contactpersoon.
6. Een telefonische of online spoedmelding vormt op zichzelf geen opdracht. AZGS beoordeelt een zakelijke spoedaanvraag uitsluitend wanneer deze betrekking heeft op een project of installatie die AZGS eerder zelf heeft uitgevoerd. Beschikbaarheid, aanvaarding en planning worden afzonderlijk bevestigd. Zonder een projectspecifieke schriftelijke afspraak geldt geen gegarandeerde reactie- of aankomsttijd.

Artikel 5 - Omvang van het werk en contractdocumenten

1. De inhoud en omvang van het werk worden uitsluitend bepaald door de door AZGS aanvaarde werkomschrijving, tekeningen, hoeveelheden, uitsluitingen en overige contractdocumenten.
2. Tekeningen, berekeningen, bestekken, BIM-modellen, plannings- of voorschriften van de opdrachtgever gelden alleen als uitgangspunt voor zover zij tijdig aan AZGS zijn verstrekt, onderling consistent zijn en in de overeenkomst zijn genoemd.
3. Ontwerp-, advies-, engineerings-, coördinatie- of keuringswerkzaamheden behoren alleen tot de opdracht wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen. AZGS blijft gehouden aan haar wettelijke waarschuwingsplicht voor kenbare fouten en ongeschiktheid. Bij aanneming van een bouwwerk wordt een waarschuwing schriftelijk, ondubbelzinnig en tijdig gegeven en vermeldt zij de mogelijke gevolgen voor de behoorlijke nakoming.
4. Werkzaamheden of prestaties die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen - waaronder bouwkundige voorzieningen, vergunningen, steigers, hoogwerkers, breek- en herstelwerk, schilderwerk, brandwerende afdichting, inregeling en keuringen - zijn niet inbegrepen. Bij zakelijke installatieprojecten kunnen werkzaamheden buiten de drie in artikel 1 genoemde installatiegebieden niet via een offerte aan de projectscope worden toegevoegd. Bij een afzonderlijke opdracht voor technisch gebouwonderhoud geldt uitsluitend de concreet overeengekomen onderhoudsscope. Deze uitsluiting laat een wettelijk verplicht of projectspecifiek overeengekomen opleverdossier en de daarin vereiste documentatie onverlet.
5. Bij verschillen tussen afmetingen op tekening en de feitelijke situatie zijn de ter plaatse vastgestelde maten leidend. De gevolgen worden, voor zover zij de overeengekomen scope beïnvloeden, als wijziging of meerwerk behandeld.

Artikel 6 - Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie, beslissingen, tekeningen, berekeningen, maatvoering, veiligheidsvoorschriften en overige gegevens die AZGS redelijkerwijs nodig heeft. Hij staat in voor de juistheid, volledigheid en onderlinge samenhang daarvan.
2. De opdrachtgever zorgt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor tijdige vergunningen en toestemmingen, een veilige en bereikbare werkplek, vrije toegang en aanvoer, voldoende opslagruimte, deugdelijke steigers en voorzieningen, en kosteloos beschikbare elektriciteit, water, verlichting en sanitaire voorzieningen.
3. De opdrachtgever meldt vóór aanvang alle bekende of redelijkerwijs te kennen risico's, waaronder asbest, verontreiniging, gevaarlijke stoffen, verborgen leidingen, kabels, constructieve beperkingen, brandveiligheidszones en bedrijfsprocessen die de uitvoering kunnen beïnvloeden.
4. De opdrachtgever coördineert de werkzaamheden van andere partijen en zorgt dat voorafgaande werkzaamheden correct en tijdig zijn voltooid. Schade, vertraging of extra kosten door andere partijen, ongeschikte ondergronden of ontbrekende voorzieningen komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij AZGS daarvoor verantwoordelijk is.
5. De opdrachtgever controleert tijdig de door AZGS ter goedkeuring voorgelegde gegevens en geeft beslissingen zonder de voortgang te hinderen. Goedkeuring ontslaat AZGS niet van verantwoordelijkheid voor haar eigen uitvoering, maar de gevolgen van door de opdrachtgever verlangde keuzes blijven voor diens rekening voor zover AZGS daarvoor heeft gewaarschuwd.

6. Wanneer de werkplek onveilig is of noodzakelijke informatie of voorzieningen ontbreken, mag AZGS het werk onderbreken totdat de situatie is hersteld. De daardoor ontstane tijd- en kostenimpact geldt als vertraging aan de zijde van de opdrachtgever.

Artikel 7 - Uitvoering en inschakeling van derden

1. AZGS voert het werk uit naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig goed vakmanschap, de overeenkomst en de op het moment van uitvoering geldende wettelijke voorschriften die rechtstreeks op haar werk van toepassing zijn.
2. AZGS bepaalt de uitvoeringswijze en personeelsinzet, binnen de overeengekomen scope, planning en coördinatieafspraken. Zij mag onderdelen onder haar verantwoordelijkheid door werknemers, zelfstandigen, leveranciers of onderaannemers laten uitvoeren.
3. De opdrachtgever geeft aanwijzingen via de afgesproken contactpersoon. AZGS hoeft aanwijzingen die buiten de opdracht vallen, technisch onverantwoord, onveilig of strijdig met regelgeving zijn niet uit te voeren.
4. AZGS mag functioneel gelijkwaardige materialen of producten toepassen wanneer het voorgeschreven product niet of niet tijdig verkrijgbaar is, mits kwaliteit en gebruiksdoel niet wezenlijk worden verminderd en de opdrachtgever vooraf wordt geïnformeerd wanneer de wijziging relevant is.
5. De opdrachtgever mag controles uitvoeren zonder de voortgang onnodig te belemmeren. Een controle, goedkeuring of het uitblijven daarvan vermindert de eigen verantwoordelijkheden van geen van beide partijen.

Artikel 8 - Planning, termijnen en vertraging

1. Opgegeven start-, uitvoerings- en opleverdata zijn indicatief, tenzij de overeenkomst een datum uitdrukkelijk als fatale termijn aanduidt.
2. De planning gaat uit van tijdige toegang, informatie, beslissingen, materialen en voorafgaande werkzaamheden. Bij verstoring door de opdrachtgever, andere uitvoerders of omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van AZGS heeft AZGS recht op termijnverlenging en vergoeding van aantoonbare wacht-, stilstands-, verplaatsings- en hervattingskosten.
3. AZGS informeert de opdrachtgever zo spoedig mogelijk over een relevante vertraging en de redelijkerwijs te verwachten gevolgen. Partijen werken mee aan een praktische aanpassing van planning en werkvolgorde.
4. Bij een niet-fatale termijn raakt AZGS pas in verzuim nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke hersteltermijn ongebruikt is verstreken.
5. Contractuele boetes, kortingen of gevolgkosten wegens vertraging gelden alleen als zij uitdrukkelijk en projectspecifiek in de door AZGS aanvaarde overeenkomst zijn opgenomen.

Artikel 9 - Prijzen en kostenwijzigingen

1. Alle prijzen zijn in euro, exclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk anders vermeld.
2. Een vaste prijs geldt alleen voor de uitdrukkelijk omschreven scope en uitgangspunten. Geschatte hoeveelheden, stelposten en werk op regiebasis worden afgerekend op basis van werkelijk uitgevoerde hoeveelheden, bestede tijd, gebruikte materialen en overeengekomen tarieven.
3. Kosten door onjuiste of onvolledige gegevens, verborgen omstandigheden, gewijzigde regelgeving of voorschriften, vertraging van de opdrachtgever en andere niet aan AZGS toerekenbare afwijkingen worden als meerwerk vergoed, voor zover de wet dit toestaat.
4. Bij na het sluiten van de overeenkomst ontstane of aan het licht gekomen kostenverhogende omstandigheden die niet aan AZGS kunnen worden toegerekend, treden partijen tijdig in overleg. AZGS behoudt de wettelijke bevoegdheden die gelden bij kostenverhogende omstandigheden.
5. Reis-, parkeer-, tol-, verblijf-, keurings- en afvoerkosten zijn alleen inbegrepen wanneer dit in de offerte staat.

Artikel 10 - Wijzigingen, meerwerk en minderwerk

1. Een wijziging in scope, ontwerp, materiaal, maatvoering, fasering, werkvolgorde of planning kan gevolgen hebben voor prijs en opleverdatum.
2. AZGS meldt de prijs- en planningseffecten van opgedragen meerwerk vooraf voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Meerwerk hoeft niet vooraf vastgeprijsd te zijn en mag op regiebasis worden afgerekend wanneer partijen geen vaste meerprijs hebben afgesproken.

3. Het ontbreken van een vooraf ondertekende meerwerkopdracht verhindert betaling niet wanneer de opdrachtgever het werk heeft opgedragen of de noodzaak van de prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen. Bij aantoonbare urgentie om schade, onveiligheid of ernstige stagnatie te voorkomen informeert AZGS de opdrachtgever vooraf waar dat redelijkerwijs mogelijk is en anders zo spoedig mogelijk; betaling is alleen verschuldigd voor zover dit uit de wet en de concrete opdracht volgt.
4. Een door de opdrachtgever aangewezen projectleider of contactpersoon wordt geacht bevoegd te zijn operationeel meerwerk op te dragen, tenzij AZGS vooraf schriftelijk van een concrete beperking op de hoogte is gesteld.
5. Minderwerk wordt verrekend op basis van de aantoonbaar bespaarde directe kosten, verminderd met reeds aangegane verplichtingen, voorbereidingskosten en redelijke gevolgen voor planning en capaciteit.

Artikel 11 - Facturering en betaling

1. AZGS mag een voorschot, periodieke termijnen, deelfacturen en een slotfactuur hanteren zoals in de overeenkomst vermeld. Bij gebreke van een schema mag AZGS maandelijks factureren naar voortgang en voor geleverde materialen.
2. Facturen zijn betaalbaar binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder korting of inhouding, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen en behoudens het proportionele opschortingsrecht in artikel 12. Een wettelijke maximale betaaltermijn blijft van toepassing.
3. De opdrachtgever meldt een gemotiveerd bezwaar tegen een factuur binnen zeven werkdagen na ontvangst. Een bezwaar schort de betaling van het onbetwiste deel niet op.
4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd.
5. Alle redelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 150, voor zover wettelijk toegestaan.
6. Betalingen strekken eerst in mindering op kosten en rente, vervolgens op de oudste openstaande factuur, ongeacht een andere betalingsomschrijving.

Artikel 12 - Zekerheid, opschorting en verrekening

1. AZGS mag vóór of tijdens de uitvoering redelijke zekerheid of vooruitbetaling verlangen wanneer er gegronde twijfel bestaat over tijdige betaling. Totdat zekerheid is gesteld, mag AZGS haar verplichtingen opschorten.
2. Bij niet-tijdige betaling of een andere toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever mag AZGS, na een passende schriftelijke waarschuwing voor zover vereist, het werk opschorten. De gevolgen voor tijd en kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever mag zijn betalingsverplichtingen alleen opschorten voor het deel dat in redelijke verhouding staat tot een concrete en gemotiveerde tekortkoming.
4. De opdrachtgever mag vorderingen van AZGS niet verrekenen met een tegenvordering, tenzij AZGS die tegenvordering schriftelijk heeft erkend of deze onherroepelijk in rechte is vastgesteld.
5. Vorderingen van AZGS worden onmiddellijk opeisbaar bij faillissement, surseance van betaling, ontbinding of staking van de onderneming van de opdrachtgever, beslag op een wezenlijk deel van diens vermogen of een andere situatie waaruit redelijkerwijs blijkt dat betaling onzeker is.

Artikel 13 - Oplevering, keuring en opleverdossier

1. AZGS meldt wanneer het werk of een overeengekomen deel gereed is voor oplevering. De opdrachtgever keurt het werk binnen vijf werkdagen of binnen de projectspecifiek overeengekomen termijn.
2. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de opdrachtgever het aanvaardt, in gebruik neemt, niet binnen de keurtermijn met opgave van concrete gebreken reageert, of zonder redelijke grond weigert mee te werken aan de oplevering.
3. Kleine gebreken die ingebruikname niet verhinderen zijn geen grond om oplevering te weigeren. Zij worden vastgelegd en binnen een redelijke termijn hersteld.
4. Bij oplevering worden zichtbare gebreken en ontbrekende punten in een opleverlijst opgenomen. Na oplevering gaat het risico van het werk over op de opdrachtgever, voor zover de wet niet anders bepaalt.
5. Bij aanneming van een bouwwerk verstrekt AZGS bij de kennisgeving dat het werk gereed is voor oplevering het dossier volgens artikel 7:757a BW, tenzij partijen daarover een rechtsgeldige afwijkende afspraak hebben gemaakt.

Het dossier stelt de opdrachtgever in staat na te gaan of AZGS haar verplichtingen is nagekomen en bevat de wettelijk vereiste tekeningen, berekeningen en informatie over materialen, installaties, gebruik en onderhoud. De projectspecifieke inhoud, vorm en digitale structuur worden bij voorkeur vooraf in de overeenkomst vastgelegd.

Artikel 14 - Gebreken, klachtplicht en herstel

1. De opdrachtgever onderzoekt het werk bij oplevering zorgvuldig. Zichtbare gebreken worden in de opleverlijst vermeld; andere gebreken worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen tien werkdagen na ontdekking schriftelijk en voldoende concreet gemeld.
2. Een te late melding leidt alleen tot verlies of beperking van rechten voor zover AZGS daardoor daadwerkelijk in haar onderzoeks- of herstelmogelijkheden is geschaad. Wettelijke verval- en verjaringstermijnen blijven van kracht.
3. De opdrachtgever geeft AZGS een redelijke gelegenheid om een gemeld gebrek te onderzoeken en, indien AZGS daarvoor verantwoordelijk is, binnen een redelijke termijn te herstellen. Zonder die gelegenheid mag de opdrachtgever herstel niet door een derde laten uitvoeren en de kosten op AZGS verhalen, behalve in een aantoonbare noodsituatie.
4. AZGS is niet verantwoordelijk voor gebreken of schade veroorzaakt door normale slijtage, onjuist gebruik of onderhoud, werkzaamheden van derden, door de opdrachtgever voorgeschreven of geleverde zaken, ongeschikte bestaande constructies of installaties, of het niet opvolgen van schriftelijke waarschuwingen. Deze uitsluiting geldt niet voor zover AZGS haar wettelijke waarschuwingsplicht niet correct is nagekomen of anderszins voor het gebrek of de schade verantwoordelijk is.
5. Voor gebreken aan een bouwwerk die bij oplevering niet zijn ontdekt, geldt artikel 7:758 lid 4 BW voor zover van toepassing. Een daarvan ten nadele van de zakelijke opdrachtgever afwijkende regeling geldt alleen wanneer die uitdrukkelijk en projectspecifiek in de overeenkomst zelf is opgenomen; deze algemene voorwaarden bevatten op zichzelf geen dergelijke afwijking.
6. De wettelijke regels over door AZGS bekende en verzwegen verborgen gebreken blijven onverkort gelden.

Artikel 15 - Garantie

1. Een aanvullende garantie geldt alleen wanneer zij schriftelijk in de offerte, overeenkomst of een garantieverklaring is opgenomen. De looptijd, omvang, voorwaarden en uitsluitingen daarvan volgen uit dat document.
2. Fabrieks- en leveranciersgaranties worden, voor zover overdraagbaar, aan de opdrachtgever doorgegeven. AZGS is niet tot meer gehouden dan de fabrikant of leverancier tegenover AZGS nakomt, tenzij het gebrek tevens het gevolg is van een aan AZGS toerekenbare uitvoeringsfout.
3. Een garantie vervalt voor zover het gebrek is veroorzaakt of verergerd door onoordeelkundig gebruik, onvoldoende onderhoud, wijzigingen of reparaties door derden, externe schadeoorzaken of handelen in strijd met instructies.
4. Een garantie beperkt de wettelijke rechten van de opdrachtgever niet, maar verlengt wettelijke klacht- of verjaringstermijnen alleen wanneer dit uitdrukkelijk is vermeld.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid en schadebeperking

1. AZGS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een aan AZGS toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
2. AZGS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, winst- of omzetderving, productieverlies, bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, verlies van gegevens, financieringskosten, reputatieschade of contractuele boetes van derden.
3. De totale aansprakelijkheid van AZGS per gebeurtenis of reeks samenhangende gebeurtenissen is beperkt tot het netto factuurbedrag van het deel van de opdracht waarop de schade betrekking heeft. Bij een doorlopende opdracht geldt het netto bedrag dat voor dat deel in de voorafgaande drie maanden is gefactureerd.
4. Geen beperking of uitsluiting in dit artikel of elders in deze voorwaarden vormt een afwijking van artikel 7:758 lid 4 BW. Zij geldt niet voor zover toepassing daarvan bij aanneming van een bouwwerk de aansprakelijkheid van AZGS voor een bij de oplevering niet ontdekt en aan AZGS toe te rekenen gebrek ten nadele van de opdrachtgever zou beperken. Alleen een rechtsgeldige afwijking die uitdrukkelijk en projectspecifiek in de overeenkomst zelf is opgenomen kan anders bepalen.
5. De beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van de vennoten of leiding van AZGS, overlijden of lichamelijk letsel voor zover uitsluiting wettelijk niet is toegestaan, aansprakelijkheid die dwingend recht niet laat beperken, of door AZGS bekende en verzwegen verborgen gebreken.

6. De opdrachtgever neemt redelijke maatregelen om schade te voorkomen of te beperken en meldt een schadeval onverwijld. Schade die door een tijdige melding of redelijke maatregel had kunnen worden voorkomen, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
7. Adviezen, berekeningen of ontwerpen van derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van AZGS, tenzij AZGS die uitdrukkelijk als eigen prestatie heeft aanvaard. Dit laat de wettelijke waarschuwingsplicht en aansprakelijkheid van AZGS voor haar eigen prestatie onverlet.

Artikel 17 - Vrijwaring voor aanspraken van derden

1. De opdrachtgever vrijwaart AZGS voor aanspraken van derden die voortvloeien uit door de opdrachtgever verstrekte ontwerpen, instructies, materialen of gegevens, of uit een onveilige locatie of activiteit waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.
2. De vrijwaring geldt niet voor zover de aanspraak het gevolg is van een aan AZGS toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
3. De partij die met een aanspraak van een derde wordt geconfronteerd, informeert de andere partij tijdig en stelt haar in staat redelijk mee te werken aan verweer en schadebeperking.

Artikel 18 - Materialen, eigendomsvoorbehoud en risico

1. Door AZGS geleverde, nog niet verwerkte roerende zaken blijven eigendom van AZGS totdat alle opeisbare bedragen uit de betreffende overeenkomst zijn voldaan, voor zover een eigendomsvoorbehoud wettelijk mogelijk is.
2. De opdrachtgever bewaart deze zaken herkenbaar en zorgvuldig en mag ze niet verpanden of aan derden in zekerheid geven. Bij betalingsverzuim geeft hij AZGS toegang om de zaken terug te nemen, voor zover dat rechtmatig en zonder beschadiging van het werk kan gebeuren.
3. Het eigendomsvoorbehoud vervalt voor zaken die door verwerking of natrekking bestanddeel van een onroerende zaak zijn geworden. Dit laat de betalingsvordering van AZGS onverlet.
4. Materialen die door de opdrachtgever worden geleverd zijn vanaf ontvangst voor diens risico wat betreft geschiktheid, maatvoering en compatibiliteit, behalve voor schade die aantoonbaar door onzorgvuldig handelen van AZGS is ontstaan en onverminderd de wettelijke waarschuwingsplicht van AZGS.
5. Vrijgekomen materialen en afval worden eigendom van AZGS wanneer verwijdering in haar scope is opgenomen, behalve zaken die de opdrachtgever vóór aanvang schriftelijk heeft aangewezen om te behouden.

Artikel 19 - Intellectuele eigendom, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

1. Intellectuele-eigendomsrechten op door AZGS gemaakte werkwijzen, calculaties, ontwerpen, tekeningen, modellen en documenten blijven bij AZGS of haar licentiegever. Na volledige betaling krijgt de opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht voor het overeengekomen project en doel.
2. De opdrachtgever mag stukken van AZGS niet zonder voorafgaande toestemming hergebruiken voor een ander project, openbaar maken of aan derden verstrekken, behalve voor noodzakelijk beheer, onderhoud, vergunningen of uitvoering van het betreffende project.
3. Partijen behandelen niet-openbare bedrijfs-, prijs-, technische en projectinformatie vertrouwelijk en delen die alleen met personen die deze voor de overeenkomst nodig hebben of wanneer de wet dit verplicht.
4. Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving en het op de website gepubliceerde [privacybeleid](#). Wanneer de aard van de opdracht een verwerkersovereenkomst vereist, sluiten partijen die afzonderlijk.
5. Projectfoto's of herkenbare gegevens van de locatie worden alleen voor publiciteit gebruikt na toestemming van de opdrachtgever of wanneer zij zodanig zijn bewerkt dat de opdrachtgever en locatie redelijkerwijs niet herkenbaar zijn.

Artikel 20 - Overmacht

1. Overmacht is een niet aan een partij toerekenbare omstandigheid die nakoming tijdelijk of blijvend verhindert, waaronder overheidsmaatregelen, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, oorlog, maatschappelijke onrust, epidemieën, algemene stakingen, langdurige uitval van nutsvoorzieningen en onvoorziene ernstige verstoringen in vervoer of levering buiten de redelijke invloed van de getroffen partij.

2. De getroffen partij meldt de overmacht en de verwachte gevolgen zo spoedig mogelijk. Haar verplichtingen worden opgeschort voor de duur en omvang van de verhindering, zonder schadeplichtigheid.
3. Partijen beperken de gevolgen en onderzoeken een redelijke aanpassing van planning, materiaal of uitvoeringswijze. Daaruit voortvloeiende wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd.
4. Duurt de overmacht langer dan zestig dagen of is blijvend duidelijk dat nakoming onmogelijk is, dan mag iedere partij het getroffen deel van de overeenkomst schriftelijk beëindigen. De opdrachtgever betaalt het reeds uitgevoerde werk, geleverde materialen en redelijkerwijs aangegane niet-annuleerbare kosten.

Artikel 21 - Opzegging, ontbinding en beëindiging

1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst tot aanneming van werk geheel of gedeeltelijk opzegt, is hij de overeengekomen prijs verschuldigd verminderd met de besparingen die voor AZGS uit de opzegging voortvloeien, overeenkomstig artikel 7:764 BW.
2. Bij andere tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever vergoedt hij het uitgevoerde werk, geleverde en bestelde materialen, aangegane verplichtingen, afbouw- en demobilisatiekosten en de redelijkerwijs door AZGS geleden schade, tenzij de beëindiging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van AZGS.
3. Een partij mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden wanneer de andere partij, na een schriftelijke ingebrekestelling met redelijke hersteltermijn, wezenlijk tekort blijft schieten.
4. AZGS mag de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of haar uitvoering opschorten bij faillissement, surseance, staking of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever, of wanneer betaling of veilige uitvoering redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht.
5. Beëindiging laat reeds ontstane betalingsverplichtingen, aansprakelijkheidsbeperkingen, vertrouwelijkheid en bepalingen die naar hun aard voortduren onverlet.

Artikel 22 - Klachten en geschillen

1. Een klacht vermeldt ten minste het project, de betreffende prestatie, de feiten, relevante data en de gewenste oplossing. Partijen geven elkaar eerst een redelijke mogelijkheid om de klacht praktisch en inhoudelijk op te lossen.
2. Het indienen van een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op, behalve voor het redelijkerwijs betwiste deel overeenkomstig artikel 12.
3. Wanneer overleg niet tot een oplossing leidt, kunnen partijen gezamenlijk kiezen voor mediation of een onafhankelijke deskundige. Dit is alleen bindend wanneer zij dat schriftelijk afspreken.
4. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter. Voor zover een forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, is de rechtbank Midden-Nederland bevoegd, onverminderd het recht van AZGS om de opdrachtgever voor een andere wettelijk bevoegde rechter te dagvaarden.

Artikel 23 - Toepasselijk recht, taal en wijziging van voorwaarden

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen AZGS en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten voor zover het anders van toepassing zou zijn.
2. De Nederlandse tekst is de authentieke en juridisch bindende versie. Een Engelse vertaling dient uitsluitend ter informatie; bij verschil in uitleg prevaleert de Nederlandse tekst.
3. AZGS mag deze voorwaarden voor toekomstige overeenkomsten wijzigen. Voor een bestaande overeenkomst geldt de versie die vóór of bij het sluiten daarvan aan de opdrachtgever is verstrekt, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
4. De titel en inhoudsopgave dienen alleen de leesbaarheid en beïnvloeden de uitleg van een bepaling niet.

Versie 1.1 / Versiedatum 3 september 2026 · concept voor externe juridische controle · uitsluitend B2B